Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama lengkap	:	**Usman Tarigan**;
2.	Tempat lahir	:	Tiga Jumpa;
3.	Umur/tanggal lahir	:	20 Tahun / 20 Maret 2003;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Desa Suka Julu Kec Barus Jahe Kab Tanah Karo;
7.	Agama	:	Katolik;
8.	Pekerjaan	:	Berladang;

Terdakwa Usman Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Eva Maya Sari,S.H. , Masing-masing Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran” berkantor di Jalan Panca No.2, Kelurahan Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan 20147, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Fberuari 2023 Nomor Perkara : 167/Pid.Sus/2023/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Usman Tarigan Alias Usman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;

2. Menyatakan terdakwa **Usman Tarigan Alias Usman** dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2,2 (dua koma dua) gram brutto, **berat netto 1,5 (satu koma lima) gram**,
- 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening kosong,
- 1 (satu) pipet sendok sabu,
- 1 (Satu) buah dompet gambar hello kitty

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai Rp.96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 1 (Satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)., 1 (Satu) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)., 2 (Dua) lembar uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)., 3 (tiga) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis berdasarkan Nota Pembelaan/Pledoi tanggal 15 Maret 2023, yang pada pokoknya:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menerima Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa Usman Tarigan secara keseluruhan;
- Mohon KERINGANAN HUKUMAN BAGI TERDAKWA dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa yang bersifat meringankan dan dengan memperhatikan segala aspek pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa USMAN TARIGAN Als USMAN pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Desa Namo Gajah Kec Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram dan berat netto 1,5 (satu koma) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Sihol T Nainggolan, saksi Heri K Sitompul dan Rikardo Siahaan anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Namo Gajah Kec Medan Tuntungan Kota Medan sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap imformasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi-saksi anggota Polisi dari Dit Narkoba Polda Sumut sampai di Desa Namo Gajah Kec Medan Tuntungan Kota Medan tersebut dan mengamati sekitar lokasi, selanjutnya sekira pukul 16.30 wib diperoleh informasi tentang terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian saksi-saksi melakukan Undercover boy dengan cara menjumpai terdakwa dan berkata “paket seratus dek” kemudian terdakwa mengatakan “tunggu bang” sembari merogoh sakunya mengambil dompet motif Hello Kity kemudian memilah narkotika yang akan saksi Rikardo beli ketika melakukan penyamaran, selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi-saksi langsung melakukan penankapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2,2 (dua koma dua) gram brutto, berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) pipet sendok sabu,Uang senilai Rp.96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 1 (Satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)., 1 (Satu) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)., 2 (Dua) lembar uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)., 3 (tiga) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (Satu) buah dompet gambar hello kitty

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Rizal (Dalam Lidik), untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan.
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Desember 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Usman Tarigan Als Usman berupa 4 (empat) bunkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 2,2(dua koma dua) gram brutto dan netto seberat 1,5 (satu koma lima gram) untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.
- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 7692/NNF/2022, tanggal 29 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

USMAN TARIGAN Als USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa USMAN TARIGAN Als USMAN pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Desa Namo Gajah Kec Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 11 (sebelas) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat brutto 2,19 (dua koma satu sembilan) gram, netto 1,2 (satu koma dua) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Sihol T Nainggolan, saksi Heri K Sitompul dan Rikardo Siahaan anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Namo Gajah Kec Medan Tuntungan Kota Medan sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap imformasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi-saksi anggota Polisi dari Dit Narkoba Polda Sumut sampai di Desa Namo Gajah Kec Medan Tuntungan Kota Medan tersebut dan mengamati sekitar lokasi, selanjutnya sekira pukul 16.30 wib diperoleh informasi tentang terdakwa Kemudian saksi-saksi melakukan Undercover boy dengan cara menjumpai terdakwa dan berkata “paket seratus dek” kemudian terdakwa mengatakan “tunggu bang” sembari merogoh sakunya mengambil dompet motif Hello Kity kemudian memilah narkotika yang akan saksi Rikardo beli ketika melakukan penyamaran, selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi-saksi langsung melakukan penankapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2,2 (dua koma dua) gram brutto, berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, 50 (lima puluh) lembar plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bening kosong, 1 (satu) pipet sendok sabu,Uang senilai Rp.96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 1 (Satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)., 1 (Satu) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)., 2 (Dua) lembar uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)., 3 (tiga) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (Satu) buah dompet gambar hello kitty

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Rizal (Dalam Lidik), untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan.
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Desember 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Usman Tarigan Als Usman berupa 4 (empat) bunkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 2,2(dua koma dua) gram brutto dan netto seberat 1,5 (satu koma lima gram) untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.
- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 7692/NNF/2022, tanggal 29 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama USMAN TARIGAN Als USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi Rikardo Sinaga,S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi bersama dengan Sihol T Nainggolan Heri K Sitompul telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Usman Tarigan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Desa Namo Gajah Kec Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, kemudian Pada saat saksi bersama dengan Sihol T Nainggolan Heri K Sitompul melakukan penangkapan terhadap terdakwa Usman Tarigan telah disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2,2 (dua koma dua) gram brutto, berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) pipet sendok sabu,Uang senilai Rp.96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 1 (Satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)., 1 (Satu) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)., 2 (Dua) lembar uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)., 3 (tiga) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (Satu) buah dompet gambar hello kitty, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa , shabu tersebut diperoleh dari Rizal (dalam lidik).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau secara tanpa hak dan melaawan hukum memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membernarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Heri K Sitompul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi bersama dengan Sihol T Nainggolan dan Rikardo Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Usman Tarigan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Desa Namo Gajah Kec Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pada saat saksi bersama dengan Sihol T Nainggolan Heri K Sitompul melakukan penangkapan terhadap terdakwa Usman Tarigan telah disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2,2 (dua koma dua) gram brutto, berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) pipet sendok sabu,Uang senilai Rp.96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 1 (Satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)., 1 (Satu) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)., 2 (Dua) lembar uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)., 3 (tiga) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (Satu) buah dompet gambar hello kitty, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa , shabu tersebut diperoleh dari Rizal (dalam lidik).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau secara tanpa hak dan melaawan hukum memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membernarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Desa Namo Gajah Kec Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2,2 (dua koma dua) gram brutto, berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) pipet sendok sabu,Uang senilai Rp.96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 1 (Satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)., 1 (Satu) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)., 2 (Dua) lembar uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)., 3 (tiga) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (Satu) buah dompet gambar hello kitty, selanjutnya terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Rizal (Dalam lidik);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau secara tanpa hak dan melaawan hukum memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2,2 (dua koma dua) gram brutto, berat netto 1,5 (satu koma lima) gram,
- 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening kosong,
- 1 (satu) pipet sendok sabu,
- 1 (Satu) buah dompet gambar hello kitty
- Uang senilai Rp.96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 1 (Satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)., 1 (Satu) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 2 (Dua) lembar uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)., 3 (tiga) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Desember 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Usman Tarigan Als Usman berupa 4 (empat) bunkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 2,2(dua koma dua) gram brutto dan netto seberat 1,5 (satu koma lima gram) untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.
- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 7692/NNF/2022, tanggal 29 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wakabid Labfor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama USMAN TARIGAN Als USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula saksi Sihol T Nainggolan, saksi Heri K Sitompul dan Rikardo Siahaan anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Namo Gajah Kec Medan Tuntungan Kota Medan sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap imformasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi-saksi anggota Polisi dari Dit Narkoba Polda Sumut sampai di Desa Namo Gajah Kec Medan Tuntungan Kota Medan tersebut dan mengamati sekitar lokasi, selanjutnya sekira pukul 16.30 wib diperoleh informasi tentang terdakwa Kemudian saksi-saksi melakukan Undercover boy dengan cara menjumpai terdakwa dan berkata “paket seratus dek” kemudian terdakwa mengatakan “tunggu bang” sembari merogoh sakunya mengambil dompet motif Hello Kity kemudian memilah narkotika yang akan saksi Rikardo beli ketika melakukan penyamaran, selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi-saksi langsung melakukan penankapan terhadap terdakwa dan terdakwa juga menerangkan bahwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli kemudian menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2,2 (dua koma dua) gram brutto, berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) pipet sendok sabu,Uang senilai Rp.96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 1 (Satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)., 1 (Satu) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)., 2 (Dua) lembar uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)., 3 (tiga) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (Satu) buah dompet gambar hello kitty, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Rizal (Dalam Lidik), untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bunkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 2,2(dua koma dua) gram brutto dan netto seberat 1,5 (satu koma lima gram) untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 0,5 (nol koma lima) gram atas nama USMAN TARIGAN Als USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Usman Tarigan kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa saksi Sihol T Nainggolan, saksi Heri K Sitompul dan Rikardo Siahaan anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Namo Gajah Kec Medan Tuntungan Kota Medan sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap imformasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi-saksi anggota Polisi dari Dit Narkoba Polda Sumut sampai di Desa Namo Gajah Kec Medan Tuntungan Kota Medan tersebut dan mengamati sekitar lokasi, selanjutnya sekira pukul 16.30 wib diperoleh informasi tentang terdakwa Kemudian saksi-saksi melakukan Undercover boy dengan cara menjumpai terdakwa dan berkata “paket seratus dek” kemudian terdakwa mengatakan “tunggu bang” sembari merogoh sakunya mengambil dompet motif Hello Kity kemudian memilah narkotika yang akan saksi Rikardo beli ketika melakukan penyamaran, selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi-saksi langsung melakukan penankapan terhadap terdakwa dan terdakwa juga menerangkan bahwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli kemudian menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2,2 (dua koma dua) gram brutto, berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) pipet sendok sabu,Uang senilai Rp.96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 1 (Satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)., 1 (Satu) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)., 2 (Dua) lembar uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)., 3 (tiga) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (Satu) buah dompet gambar hello kitty, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Rizal (Dalam Lidik), untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan.

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bunkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 2,2(dua koma dua) gram brutto dan netto seberat 1,5 (satu koma lima gram) untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 0,5 (nol koma lima) gram atas nama USMAN TARIGAN Als USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa hak dan melaawan hukum memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah berladang, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual narkotika tersebut dilakukan terdakwa tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk menawarkan untuk dijual narkotika, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual";

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Desember 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Usman Tarigan Als Usman berupa 4 (empat) bunkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 2,2(dua koma dua) gram brutto dan netto seberat 1,5 (satu koma lima gram) untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 7692/NNF/2022, tanggal 29 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wakabid Labfor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama USMAN TARIGAN Als USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan isi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan telah dibuktikannya secara sah dan meyakinkan bersalah akan perbuatan terdakwa yang telah memenuhi semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat uraian putusan, patut untuk menolak semua nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa jenis pidana (*straf sort*) yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif dengan stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang di dalamnya terdapat ancaman minimum dan sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat ancaman minimum yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah ditentukan secara khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif, motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;
- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;
- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunanya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dijatuhi pidana yang sifatnya kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda dengan sejumlah tertentu yang tercantung dalam amar putusan ini, apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2,2 (dua koma dua) gram brutto, berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) pipet sendok sabu, 1 (Satu) buah dompet gambar hello kitty, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang senilai Rp.96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 1 (Satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)., 1 (Satu) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)., 2 (Dua) lembar uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)., 3 (tiga) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), yang diperoleh dari hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Usman Tarigan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2,2 (dua koma dua) gram brutto, **berat netto 1,5 (satu koma lima) gram**,
- 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening kosong,
- 1 (satu) pipet sendok sabu,
- 1 (Satu) buah dompet gambar hello kitty

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai Rp.96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian 1 (Satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)., 1 (Satu) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)., 2 (Dua) lembar uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)., 3 (tiga) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Nazir, S.H., M.H. , Oloan Silalahi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Potalfin Siregar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota .	Hakim Ketua,
M.Nazir, S.H., M.H.	Nani Sukmawati, S.H., M.H

.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)